



شركة لا. يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات"، كما نصت المادة ١٥٥ من نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1444/6/26 هـ على التالي: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، ويكون الشخص المالك للشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في مواجهة الغير الذي تعامل معه باسم الشركة، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا قام - بسوء نية - بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى. ج- إذا زاول أعمالاً لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية وهذا يثبت بأن موكليني لم يخلفوا احكام نظام الشركات وما زالت الشركة قائمة تعمل بموجب السجل التجاري الخاص بها وينتهي السجل التجاري في تاريخ 1486/2/25 هـ مرفق لكم صورة منه "اطلب من فضيلتكم عدم قبول دعوى [REDACTED] عين ولاية ولكم التوفيق) وعليه وللصلاحيات القضائية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها محمولاً على ما يلي:

الأسباب

بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني [REDACTED] من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ذلك أن حقيقة دعوى [REDACTED] هي -المستأنف ضده- هي مطالبة بتضمين [REDACTED] على عليهم -المستأنفون- بذات الدين المستحق على الشركة لتعذر استيفائه منها، وارتكاب مدرائها مخالفات نظامية، وحيث أن تعذر استيفاء الدين من الشركة لا يتحقق إلا بتصفيتها والتحقق من عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها، والتقدم بطلب التصفية حق للدائن وفق ما نصت [REDACTED] الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28 هـ حيث [REDACTED] فيها: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان [REDACTED] من متعثراً أو مفلساً)، وبما أن الشركة ما تزال قائمة ولم تتم تصفيتها، ولم يتبين قدرتها على السداد من عدمه؛ فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة قبل أوانها، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم